

НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ (2024 г.). Заменена и изложена в новой редакции действующим Договором текущего периода. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

**НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ
РЕДАКЦИЯ**

Halyk Bank of Kazakhstan JSC

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО · ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР · ЗАЁМ
№ ACC-7605

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ЗАЙМА

Старший обеспеченный заём

г. Алматы · от 1 января 2024 года

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ЗАЙМА (далее — «Договор») заключён 1 января 2024 года между **Altyn Copper Concentrator JSC** (акционерное общество, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан) (далее — «Заёмщик»), имеющим банковский счёт ACC-7605 у Кредитора, и **Halyk Bank of Kazakhstan JSC**, в качестве кредитора (далее — «Банк» или «Кредитор»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заёмщик обратился к Кредитору с заявлением о предоставлении банковского займа; и

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Кредитор готов предоставить заём при условии соблюдения Заёмщиком финансовых ковенантов, установленных настоящим Договором, в течение Ковенантного периода с 2024-01-01 по 2024-12-31;

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о нижеследующем:

Содержание

Статья 1	Термины и толкование
Статья 2	Предмет договора и заём
Статья 3	Заверения и гарантии
Статья 4	Подтверждающие обязательства
Статья 5	Случаи неисполнения обязательств
Статья 6	Финансовые ковенанты
Статья 7	Ограничительные обязательства
Статья 8	Погашение, досрочное погашение и порядок платежей
Статья 9	Банковские счета и целевое использование средств
Статья 10	Налоги, издержки и увеличение затрат
Статья 11	Обеспечение и поручительство
Статья 12	Страхование

Статья 13	Капитальные вложения и распоряжение денежными потоками
Статья 14	Уступка прав и передача обязанностей
Статья 15	Изменение обстоятельств и невозможность исполнения
Статья 16	Ответственность сторон
Статья 17	Конфиденциальность и обработка данных
Статья 18	Противодействие коррупции, санкционные и комплаенс-обязательства
Статья 19	Валютное регулирование и взаимодействие с уполномоченными органами
Статья 20	Экологические и социальные обязательства
Статья 21	Проверки, аудит, хранение документов и сверка расчётов
Статья 22	Представители сторон и порядок согласований
Статья 23	Уведомления, зачёт и обстоятельства непреодолимой силы
Статья 24	Изменение, прекращение Договора и заключительные положения о расчётах
Статья 25	Заключительные положения

Статья 1 — Термины и толкование

Термины, написанные с заглавной буквы и не определённые в настоящем Договоре, имеют значение, придаваемое им Международными стандартами финансовой отчётности, применяемыми в Республики Казахстан, при их последовательном применении. «Банковский заём» означает заём, предоставляемый по настоящему Договору в значении главы 36 Гражданского кодекса Республики Казахстан. «Базовая ставка» означает базовую ставку Национального Банка Республики Казахстан, действующую в соответствующий момент. «Ковенантный период» означает период, указанный в преамбуле выше. В настоящем Договоре единственное число включает множественное, а ссылка на нормативный правовой акт является ссылкой на такой акт с учётом всех изменений и дополнений, опубликованных в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.

«Дата предоставления» означает дату зачисления суммы Займа на банковский счёт Заёмщика, указанный в преамбуле. «Период начисления вознаграждения» означает каждый календарный квартал, а для первого периода — отрезок со Даты предоставления до конца календарного квартала, в котором она наступила. «Рабочий день» означает день, в который банки второго уровня открыты для проведения операций в городе Алматы, за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан.

«Существенное неблагоприятное изменение» означает изменение, которое, по обоснованному мнению Кредитора, существенно ухудшает способность Заёмщика исполнять свои денежные обязательства по настоящему Договору, при этом требование или иск на сумму менее \$2,800,000.00 само по себе таким изменением не признаётся. «Существенный договор» означает договор, годовой оборот по которому превышает \$500,000.00.

«Обеспечение» означает совокупность залогов, гарантий и иных способов обеспечения исполнения обязательств, предоставленных в пользу Кредитора в соответствии со статьями настоящего Договора об обеспечении. «Обременение» означает любой залог, ипотеку, право удержания, уступку в обеспечение либо иное преимущественное право требования в

отношении имущества Заёмщика, за исключением обременений, прямо разрешённых настоящим Договором.

«Дочерняя организация» и «аффилированное лицо» имеют значения, придаваемые им Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» соответственно. «Связанная сторона» определяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности (IAS) 24 и раскрытиями, содержащимися в комплаенс-досье Заёмщика.

В настоящем Договоре: единственное число включает множественное и наоборот; ссылка на нормативный правовой акт является ссылкой на такой акт с учётом всех изменений и дополнений; ссылка на статью или пункт является ссылкой на статью или пункт настоящего Договора; заголовки приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование; срок, исчисляемый в днях, исчисляется в календарных днях, если прямо не указано иное; а при расхождении между цифровым и словесным обозначением суммы преимущество имеет словесное обозначение.

Статья 2 — Предмет договора и заём

На условиях настоящего Договора Кредитор предоставляет Заёмщику банковский заём (далее — «заём») в соответствии со статьями 715–728 Гражданского кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Заёмщик использует средства Займа исключительно для финансирования своей обычной хозяйственной деятельности и иных целей, не запрещённых законодательством Республики Казахстан. Вознаграждение начисляется на непогашенную сумму основного долга по ставке, согласованной сторонами; годовая эффективная ставка вознаграждения рассчитывается и раскрывается в порядке, установленном уполномоченным органом по регулированию и развитию финансового рынка.

Заём предоставляется единовременно либо отдельными траншами по письменному заявлению Заёмщика, поданному не позднее чем за 13 дней до предполагаемой даты предоставления. Заявление является безотзывным и должно содержать запрашиваемую сумму, предполагаемую дату предоставления и подтверждение того, что заверения, изложенные в статье настоящего Договора о заверениях и гарантиях, остаются достоверными на дату заявления.

Обязанность Кредитора предоставить Заём возникает при условии получения им: (а) надлежащим образом оформленных корпоративных решений Заёмщика об одобрении настоящего Договора; (б) копий учредительных документов и справки о государственной регистрации; (в) подтверждения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор; (г) документов, подтверждающих оформление Обеспечения; и (д) финансовой отчётности Заёмщика за последний завершённый отчётный период.

Заёмщик уплачивает Кредитору организационную комиссию в размере \$700,000.00, подлежащую уплате в Дату предоставления, а также комиссию за обслуживание в размере \$50,000.00 ежегодно. За неиспользованную часть суммы обязательства Кредитора начисляется комиссия по ставке 0.45% годовых; при использовании менее половины суммы обязательства

дополнительно начисляется комиссия в размере 0.45% годовых от неиспользованного остатка. Комиссии не подлежат возврату и не засчитываются в счёт погашения основного долга.

При нарушении срока уплаты любой суммы на просроченную сумму начисляется вознаграждение по повышенной ставке, превышающей действующую ставку на 3.50% годовых, за период со дня, следующего за днём наступления срока платежа, по день фактической уплаты включительно. Начисление повышенного вознаграждения не является отказом Кредитора от иных средств правовой защиты.

Статья 3 — Заверения и гарантии

Заёмщик заверяет и гарантирует Кредитору, что он надлежащим образом создан и законно действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан, зарегистрирован в Государственной корпорации «Правительство для граждан» и обладает всеми лицензиями и разрешениями, необходимыми для осуществления своей деятельности, что он имеет корпоративные полномочия на заключение и исполнение настоящего Договора и что предоставленная Кредитору финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности и достоверно отражает во всех существенных аспектах его финансовое положение на указанные даты. Каждое такое заверение считается повторённым на каждую дату проверки соблюдения финансовых ковенантов.

Заёмщик дополнительно заверяет, что: заключение и исполнение настоящего Договора не противоречат его учредительным документам, законодательству Республики Казахстан и условиям любого иного обязательства Заёмщика; получены все необходимые согласия и одобрения; настоящий Договор создаёт действительные и юридически обязательные для Заёмщика обязательства, подлежащие принудительному исполнению в соответствии с их условиями.

Заёмщик заверяет, что в отношении него не возбуждено и, насколько ему известно, не готовится к возбуждению судебное, арбитражное или административное производство, сумма требований по которому превышает \$2,800,000.00, и что он не имеет просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, за исключением сумм, оспариваемых в установленном порядке и обеспеченных соответствующими резервами.

Заёмщик заверяет, что предоставленная им информация является полной и достоверной во всех существенных отношениях, что имущество, передаваемое в Обеспечение, принадлежит ему на праве собственности и свободно от Обременений, и что он не является участником каких-либо соглашений, ограничивающих его право распоряжаться таким имуществом.

Каждое из заверений, изложенных в настоящей статье, считается предоставленным на дату заключения настоящего Договора и повторённым на Дату предоставления, на первый день каждого Периода начисления вознаграждения и на каждую дату проверки соблюдения финансовых ковенантов, со ссылкой на обстоятельства, существующие на соответствующую дату.

Статья 4 — Подтверждающие обязательства

Заёмщик обязуется вести учётные записи в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности и Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности», предоставлять Кредитору и его представителям возможность проверки таких записей при разумном предварительном уведомлении, а также представлять Кредитору финансовую отчётность, справки о соблюдении ковенантов и иную информацию, которую Кредитор обоснованно запросит. Заёмщик обязуется сохранять своё корпоративное существование, соблюдать во всех существенных аспектах законодательство Республики Казахстан и требования Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка, а также проводить все расчёты по настоящему Договору через счёт, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан.

Заёмщик представляет Кредитору: промежуточную финансовую отчётность — в течение 42 дней после окончания каждого отчётного квартала; годовую финансовую отчётность, подтверждённую аудиторской организацией, — в течение 99 дней после окончания финансового года; справку о соблюдении финансовых ковенантов — одновременно с соответствующей отчётностью; и любую иную информацию — в течение 13 дней с даты получения обоснованного письменного запроса Кредитора.

Заёмщик незамедлительно, но в любом случае не позднее 13 дней, уведомляет Кредитора о: наступлении случая неисполнения обязательств либо обстоятельства, которое с истечением времени или направлением уведомления станет таковым; предъявлении к Заёмщику требования на сумму, превышающую \$2,800,000.00; изменении состава участников или органов управления Заёмщика; а также о любом Существенном неблагоприятном изменении.

Заёмщик обеспечивает хранение первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта в течение не менее 10 лет и предоставляет Кредитору, его аудиторам и иным уполномоченным представителям доступ к таким документам и к местам ведения деятельности в рабочее время при предварительном уведомлении не менее чем за 13 дней. Расходы на одну такую проверку в течение календарного года несёт Кредитор; расходы на последующие проверки, а также на любую проверку, проводимую после наступления случая неисполнения обязательств, несёт Заёмщик.

Заёмщик поддерживает в силе все лицензии, разрешения и согласования, необходимые для осуществления его деятельности, своевременно исполняет обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей, соблюдает требования законодательства об охране труда и охране окружающей среды и не изменяет существенным образом характер своей основной деятельности без предварительного письменного согласия Кредитора.

Статья 5 — Случай неисполнения обязательств

Каждое из нижеследующих обстоятельств является случаем неисполнения обязательств: (а) Заёмщик не уплачивает в срок какую-либо сумму основного долга или вознаграждения, и такое неисполнение продолжается по истечении применимого льготного периода; (б) какое-либо заверение или гарантия оказывается недостоверным в существенном отношении на момент их предоставления или повторения; (в) Заёмщик нарушает какой-либо финансовый ковенант, установленный статьёй настоящего Договора о финансовых ковенантах; либо (г) Заёмщик

становится неплатёжеспособным, либо в отношении него возбуждается процедура реабилитации или банкротства согласно Закону Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве». При наступлении и в течение продолжения случая неисполнения обязательств Кредитор вправе письменным уведомлением Заёмщика объявить все суммы, причитающиеся по Займу, подлежащими немедленной уплате и реализовать любое иное средство правовой защиты, доступное по законодательству Республики Казахстан.

Дополнительно случаями неисполнения обязательств являются: (д) неисполнение Заёмщиком любого иного обязательства по настоящему Договору, если такое неисполнение не устранено в течение 18 дней с даты получения письменного уведомления Кредитора; (е) предъявление к принудительному исполнению исполнительного документа на сумму, превышающую \$2,800,000.00, не отменённого и не приостановленного в течение 18 дней; (ж) утрата, повреждение или существенное обесценение имущества, переданного в Обеспечение, если Заёмщик не предоставил равноценную замену.

Просрочка уплаты, устранённая в течение 5 рабочих дней с даты наступления срока платежа, не признаётся случаем неисполнения обязательств, если такая просрочка вызвана исключительно техническими причинами, не зависящими от Заёмщика, и Заёмщик уведомил Кредитора о таких причинах.

При наступлении и в течение продолжения случая неисполнения обязательств Кредитор вправе: приостановить предоставление Займа; объявить все суммы, причитающиеся по Займу, подлежащими немедленной уплате; обратиться с иском на Обеспечение; а также осуществить любое иное право, предусмотренное настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан. Неосуществление Кредитором любого из указанных прав не является отказом от него.

Статья 6 — Финансовые ковенанты

Пункт 6.1 Условный лимит капитальных затрат (по долговой нагрузке Группы). Заёмщик, Altyn Copper Concentrator JSC, обязуется не допускать превышения Капитальными затратами за период с 2024-01-01 по 2024-12-31 суммы \$1,800,000.00 в любой момент, когда Консолидированный коэффициент долговой нагрузки Группы превышает 4.25x. Для целей настоящего ковенанта Консолидированный коэффициент долговой нагрузки Группы означает консолидированный Общий долг Группы, делённый на консолидированную EBITDA Группы, в каждом случае определяемые по аудированной консолидированной отчётности конечной материнской компании Заёмщика, а не по собственной отчётности Заёмщика; Общий долг включает все процентные заимствования и обязательства по финансовой аренде, как краткосрочные, так и долгосрочные. Настоящее ограничение приостанавливается в любой момент, когда указанный коэффициент не превышает 4.25x.

Пункт 6.2 Максимальное отношение капитальных затрат к EBITDA. Заёмщик, Altyn Copper Concentrator JSC, обязуется не допускать превышения отношения Капитальных затрат к EBITDA за период с 2024-01-01 по 2024-12-31 значения 0.70x. Для целей настоящего ковенанта Капитальные затраты означают совокупность всех сумм, израсходованных на приобретение, создание или улучшение основных средств за период, пересчитанных в доллары США по

валютным курсам, принятым аудиторами Заёмщика для целей ковенантов, а EBITDA означает Выручку за вычетом Операционных расходов за этот период.

Пункт 6.3 Минимальная выручка за вычетом капитальных затрат. Заёмщик, Altyn Copper Concentrator JSC, обязуется поддерживать Выручку за вычетом капитальных затрат на уровне не менее \$6,000,000.00 за период с 2024-01-01 по 2024-12-31. Для целей настоящего ковенанта Выручка за вычетом капитальных затрат означает Выручку, признанную за период, за вычетом Капитальных затрат, понесённых в этом периоде, в каждом случае определяемых на основании аудированной отчётности Заёмщика и пересчитанных в доллары США по валютным курсам, принятым аудиторами Заёмщика для целей ковенантов.

Статья 7 — Ограничительные обязательства

Без предварительного письменного согласия Кредитора Заёмщик не вправе привлекать дополнительную задолженность по займам и кредитам, за исключением: задолженности перед Кредитором; торговой кредиторской задолженности, возникающей в обычной хозяйственной деятельности; и иной задолженности, совокупный размер которой в любой момент времени не превышает \$6,750,000.00.

Заёмщик не вправе создавать или допускать сохранение Обременений в отношении своего имущества, за исключением: обременений, возникающих в силу закона в ходе обычной хозяйственной деятельности; обременений, существовавших на дату заключения настоящего Договора и раскрытых Кредитору; и обременений в пользу Кредитора. Настоящее ограничение применяется к имуществу независимо от его балансовой стоимости.

Заёмщик не вправе отчуждать основные средства и иные внеоборотные активы, если совокупная стоимость отчуждённого имущества за финансовый год превышает \$3,400,000.00, за исключением отчуждения устаревшего или изношенного имущества, заменяемого равноценным, а также реализации готовой продукции и запасов в обычной хозяйственной деятельности.

Заёмщик не вправе осуществлять реорганизацию, создавать дочерние организации, приобретать доли участия в других юридических лицах либо предоставлять займы, поручительства и гарантии третьим лицам, если размер соответствующей сделки или совокупный размер таких сделок за финансовый год превышает \$500,000.00.

Статья 8 — Погашение, досрочное погашение и порядок платежей

Основной долг погашается в соответствии с графиком погашения, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Платежи производятся не позднее последнего Рабочего дня соответствующего Периода начисления вознаграждения на счёт, указанный Кредитором. Платёж, поступивший после 16:00 по времени города Алматы, считается поступившим на следующий Рабочий день.

Заёмщик вправе досрочно погасить Заём полностью или частично, уведомив Кредитора не менее чем за 13 дней. Частичное досрочное погашение производится в сумме не менее

\$4,900,000.00 и кратно этой сумме. Уведомление о досрочном погашении является безотзывным.

При досрочном погашении в течение первых двенадцати месяцев с Даты предоставления Заёмщик уплачивает Кредитору компенсацию в размере 1.25% от досрочно погашаемой суммы. Компенсация не уплачивается, если досрочное погашение производится за счёт средств, полученных от Кредитора, либо по требованию Кредитора.

Поступившие платежи засчитываются в следующей очередности: издержки Кредитора по получению исполнения; неустойка и повышенное вознаграждение; начисленное вознаграждение; основной долг. Иная очередность, установленная законодательством Республики Казахстан для отдельных видов платежей, применяется в соответствующей части.

Все платежи по настоящему Договору производятся в валюте Займа в безналичном порядке на счёт, указанный Кредитором, без каких-либо встречных требований и удержаний. Обязательство Заёмщика считается исполненным с момента зачисления соответствующей суммы на счёт Кредитора.

Если дата платежа приходится на день, не являющийся Рабочим днём, платёж производится в ближайший следующий Рабочий день, за исключением случая, когда такой день приходится на следующий календарный месяц, — в этом случае платёж производится в ближайший предшествующий Рабочий день. Начисление вознаграждения корректируется соответствующим образом.

Если Заёмщик производит платёж в валюте, отличной от валюты Займа, Кредитор вправе конвертировать поступившую сумму по своему обменному курсу, действующему на дату зачисления; курсовая разница и расходы на конвертацию относятся на Заёмщика. Настоящий пункт не создаёт для Заёмщика права производить платежи в иной валюте без предварительного согласия Кредитора.

Вознаграждение начисляется исходя из фактического количества дней в Периоде начисления вознаграждения и базы, равной триста шестидесяти дням в году, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон.

Статья 9 — Банковские счета и целевое использование средств

Заёмщик открывает и поддерживает у Кредитора текущий счёт, через который производятся расчёты по настоящему Договору. Закрытие такого счёта до полного исполнения обязательств Заёмщика не допускается без письменного согласия Кредитора.

Средства Займа используются исключительно на цели, согласованные сторонами. Заёмщик представляет Кредитору документы, подтверждающие целевое использование средств, в течение 42 дней с даты совершения соответствующих расходных операций. Нецелевое использование средств на сумму, превышающую \$500,000.00, является основанием для требования досрочного погашения.

Кредитор вправе устанавливать режим специального счёта для аккумулирования выручки по отдельным контрактам Заёмщика и определять порядок списания средств с такого счёта. Заёмщик обеспечивает поступление на такой счёт выручки в объёме, согласованном сторонами.

Средства, направляемые на пополнение оборотного капитала, используются исключительно для расчётов с поставщиками, уплаты налогов и выплаты заработной платы. Направление таких средств на приобретение внеоборотных активов, погашение обязательств перед участниками либо предоставление займов третьим лицам не допускается.

Заёмщик поддерживает уровень запасов и дебиторской задолженности в объёме, соответствующем характеру его деятельности, и представляет Кредитору по его запросу расшифровку дебиторской задолженности с указанием сроков её возникновения в течение 13 дней.

Разовые расходы, не связанные с основной деятельностью и превышающие \$500,000.00, подлежат предварительному согласованию с Кредитором.

Статья 10 — Налоги, издержки и увеличение затрат

Все платежи по настоящему Договору производятся без каких-либо удержаний и вычетов, за исключением случаев, когда такое удержание требуется законодательством Республики Казахстан. Если удержание требуется, Заёмщик увеличивает подлежащую уплате сумму таким образом, чтобы Кредитор получил сумму, равную той, которую он получил бы при отсутствии удержания, и в течение 13 дней представляет Кредитору документы, подтверждающие перечисление удержанной суммы в бюджет.

Заёмщик возмещает Кредитору документально подтверждённые расходы, связанные с подготовкой, заключением, изменением и принудительным исполнением настоящего Договора, включая расходы на оценку и страхование предмета залога, нотариальные расходы и расходы на регистрацию Обеспечения, при условии, что расходы, превышающие \$500,000.00, предварительно согласованы с Заёмщиком.

Если вследствие изменения нормативных требований, в том числе требований к достаточности собственного капитала или к формированию провизий, затраты Кредитора на предоставление или поддержание Займа увеличиваются, Заёмщик по требованию Кредитора возмещает сумму такого увеличения. Требование должно содержать расчёт и направляется не позднее 42 дней с даты, когда Кредитору стало известно об увеличении затрат.

Статья 11 — Обеспечение и поручительство

Исполнение обязательств Заёмщика по настоящему Договору обеспечивается залогом имущества, состав которого определяется отдельными договорами залога. Совокупная оценочная стоимость предмета залога на дату заключения соответствующего договора составляет не менее \$33,500,000.00.

Заёмщик обязуется поддерживать соотношение оценочной стоимости предмета залога и суммы обязательств по настоящему Договору на уровне не ниже установленного договорами залога и

по требованию Кредитора, но не чаще одного раза в год, обеспечивать проведение переоценки предмета залога независимым оценщиком за счёт Заёмщика.

При уменьшении стоимости предмета залога более чем на десятую часть Заёмщик в течение 18 дней предоставляет дополнительное обеспечение либо частично погашает основной долг в размере, необходимом для восстановления требуемого соотношения.

Заёмщик не вправе распоряжаться предметом залога, передавать его в последующий залог либо в аренду без предварительного письменного согласия Кредитора и обязуется обеспечивать его сохранность и надлежащее содержание.

Исполнение обязательств Заёмщика может дополнительно обеспечиваться поручительством третьих лиц, оформляемым отдельными договорами. Заёмщик обеспечивает поддержание таких договоров в силе в течение всего срока действия настоящего Договора.

Прекращение поручительства, уменьшение объёма ответственности поручителя либо ухудшение финансового состояния поручителя, в результате которого совокупная стоимость предоставленного обеспечения становится меньше \$33,500,000.00, обязывает Заёмщика в течение 18 дней предоставить равноценное замещающее обеспечение.

Заёмщик не вправе сам выступать поручителем или гарантом по обязательствам третьих лиц на сумму, превышающую \$6,750,000.00 в совокупности, без предварительного письменного согласия Кредитора.

Статья 12 — Страхование

Заёмщик обеспечивает страхование имущества, переданного в Обеспечение, от рисков утраты и повреждения на страховую сумму не менее \$32,000,000.00 в страховой организации, имеющей лицензию уполномоченного органа Республики Казахстан и согласованной с Кредитором. Выгодоприобретателем по договору страхования назначается Кредитор в части, соответствующей размеру неисполненных обязательств Заёмщика.

Заёмщик дополнительно поддерживает договор страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами со страховой суммой не менее \$4,500,000.00, а также иные виды страхования, обязательность которых установлена законодательством Республики Казахстан для осуществляемого им вида деятельности.

Заёмщик представляет Кредитору копии страховых полисов и документов, подтверждающих уплату страховых премий, в течение 22 дней с даты их оформления или продления, и незамедлительно уведомляет Кредитора о наступлении страхового случая, а также о любом изменении или досрочном прекращении договора страхования.

При неисполнении Заёмщиком обязанности по страхованию Кредитор вправе застраховать соответствующее имущество самостоятельно, а понесённые им расходы подлежат возмещению Заёмщиком в течение 18 дней с даты получения требования.

Статья 13 — Капитальные вложения и распоряжение денежными потоками

Заёмщик вправе осуществлять капитальные вложения в пределах утверждённого инвестиционного бюджета. Капитальные вложения, не предусмотренные инвестиционным бюджетом, допускаются при условии, что их совокупный размер за финансовый год не превышает \$1,550,000.00. Настоящий пункт не отменяет и не изменяет финансовые ковенанты, установленные соответствующей статьёй настоящего Договора.

Заёмщик проводит расчёты по основной деятельности преимущественно через счета, открытые у Кредитора, и поддерживает долю таких расчётов на уровне, согласованном сторонами. Изменение банка основного обслуживания требует предварительного письменного уведомления Кредитора не менее чем за 13 дней.

Заёмщик не вправе принимать решения о распределении чистого дохода, выплате дивидендов, выкупе размещённых акций или долей участия, а также о предоставлении займов участникам и работникам, если после совершения соответствующей операции будет нарушен любой из финансовых ковенантов либо если на момент принятия решения имеет место неустранённый случай неисполнения обязательств.

Статья 14 — Уступка прав и передача обязанностей

Заёмщик не вправе уступать свои права и переводить свои обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Кредитора. Любая сделка, совершённая в нарушение настоящего пункта, не влечёт юридических последствий для Кредитора.

Кредитор вправе уступить свои права по настоящему Договору другому банку второго уровня либо иной организации, имеющей право на приобретение соответствующих прав требования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уведомив об этом Заёмщика в течение 13 дней с даты уступки. Согласия Заёмщика на такую уступку не требуется.

Уступка не влечёт увеличения расходов Заёмщика и не ухудшает его положения по сравнению с условиями, действовавшими до уступки. Права и обязанности сторон переходят к правопреемникам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В обеспечение исполнения обязательств Заёмщик по требованию Кредитора уступает права требования по своим существенным контрактам. Перечень таких контрактов согласуется сторонами и подлежит обновлению при заключении Заёмщиком нового контракта с годовым оборотом свыше \$500,000.00.

Заёмщик уведомляет контрагентов по уступаемым контрактам в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами и законодательством Республики Казахстан, и представляет Кредитору подтверждения такого уведомления в течение 13 дней.

До получения Заёмщиком уведомления Кредитора об обращении взыскания Заёмщик вправе самостоятельно получать исполнение по уступленным правам требования и распоряжаться полученными средствами с соблюдением ограничений, установленных настоящим Договором.

Статья 15 — Изменение обстоятельств и невозможность исполнения

Если вследствие изменения законодательства Республики Казахстан исполнение Кредитором своих обязательств по настоящему Договору становится незаконным, Кредитор уведомляет об этом Заёмщика, обязательство Кредитора по предоставлению Займа прекращается, а Заёмщик погашает задолженность в срок, указанный в уведомлении, но не ранее чем через 13 дней с даты его получения.

При существенном изменении конъюнктуры финансового рынка, в том числе при изменении Базовой ставки более чем на два процентных пункта, стороны проводят переговоры о пересмотре ставки вознаграждения. Недостижение согласия в течение 18 дней даёт каждой из сторон право инициировать досрочное прекращение настоящего Договора с погашением задолженности в согласованные сроки.

Изменение состава участников Заёмщика, влекущее переход контроля к иному лицу, требует предварительного письменного согласия Кредитора; совершение такой сделки без согласия является случаем неисполнения обязательств.

Статья 16 — Ответственность сторон

За нарушение сроков исполнения денежных обязательств Заёмщик уплачивает неустойку в размере, установленном настоящим Договором; уплата неустойки не освобождает Заёмщика от исполнения обязательства в натуре и от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

За нарушение обязательств по представлению отчётности и уведомлений Заёмщик уплачивает штраф за каждый случай нарушения; общий размер штрафов за финансовый год не может превышать \$500,000.00.

Кредитор не несёт ответственности за убытки Заёмщика, возникшие вследствие приостановления операций по счетам, произведённого в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан либо в связи с непредставлением Заёмщиком запрошенных сведений.

Ответственность сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 17 — Конфиденциальность и обработка данных

Каждая из сторон обязуется не раскрывать третьим лицам информацию, полученную в связи с настоящим Договором и составляющую банковскую или коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также раскрытия аудиторам, юридическим консультантам и уполномоченным государственным органам.

Заёмщик даёт согласие на предоставление Кредитором сведений о нём и о его обязательствах в кредитные бюро в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй», а также на получение Кредитором кредитного отчёта в отношении Заёмщика.

Обработка персональных данных представителей сторон осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» исключительно в целях исполнения настоящего Договора. Стороны хранят соответствующие сведения не менее 10 лет с даты прекращения обязательств по настоящему Договору.

Статья 18 — Противодействие коррупции, санкционные и комплаенс-обязательства

Заёмщик заверяет, что ни он, ни его должностные лица, участники и работники не предлагали, не предоставляли и не получали каких-либо неправомερных имущественных выгод в связи с настоящим Договором, и обязуется соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Заёмщик подтверждает, что он не включён в перечни лиц, в отношении которых применяются меры финансового характера, и обязуется не использовать средства Займа для финансирования деятельности, в отношении которой такие меры применяются. Заёмщик уведомляет Кредитора о любом изменении указанных обстоятельств в течение 13 дней.

Заёмщик представляет по запросу Кредитора сведения о своих бенефициарных собственниках, о структуре владения и о характере совершаемых операций в объёме, необходимом для исполнения Кредитором требований о надлежащей проверке клиента. Непредставление таких сведений в течение 18 дней с даты запроса даёт Кредитору право приостановить проведение операций по счетам Заёмщика.

Статья 19 — Валютное регулирование и взаимодействие с уполномоченными органами

Заёмщик соблюдает требования Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», обеспечивает своевременное получение учётных номеров по валютным договорам и представляет Кредитору как агенту валютного контроля сведения и документы, необходимые для исполнения им функций валютного контроля.

Заёмщик обеспечивает репатриацию валютной выручки по экспортным контрактам в сроки, установленные условиями соответствующих контрактов и законодательством Республики Казахстан, и уведомляет Кредитора о любом нарушении таких сроков в течение 13 дней.

Расходы и санкции, возникшие вследствие нарушения Заёмщиком требований валютного законодательства, относятся на Заёмщика и подлежат возмещению Кредитору в течение 18 дней с даты получения соответствующего требования.

Заёмщик представляет Кредитору сведения, необходимые для формирования отчётности Кредитора перед Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию и развитию финансового рынка, в объёме и в сроки, установленные нормативными правовыми актами.

Заёмщик уведомляет Кредитора о начале в отношении него проверки со стороны государственного органа и о её результатах, если по итогам проверки к Заёмщику могут быть применены меры воздействия либо предъявлены требования на сумму, превышающую \$2,800,000.00, в течение 13 дней.

Заёмщик не препятствует представлению Кредитором сведений о Заёмщике уполномоченным органам в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и признаёт, что такое представление не является нарушением обязательств о конфиденциальности.

Статья 20 — Экологические и социальные обязательства

Заёмщик осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и трудового законодательства Республики Казахстан, поддерживает в силе необходимые экологические разрешения и обеспечивает выполнение установленных нормативов эмиссий.

Заёмщик уведомляет Кредитора о любом происшествии, повлёкшем причинение вреда окружающей среде или жизни и здоровью работников, а также о наложении административного взыскания на сумму, превышающую \$500,000.00, в течение 13 дней с даты соответствующего события.

Заёмщик обеспечивает формирование резервов на рекультивацию и вывод объектов из эксплуатации в объёме, предусмотренном применимыми стандартами финансовой отчётности, и раскрывает соответствующие сведения в примечаниях к финансовой отчётности.

Статья 21 — Проверки, аудит, хранение документов и сверка расчётов

Кредитор вправе не чаще одного раза в полугодие проводить проверку соответствия фактического состояния предмета залога и хозяйственной деятельности Заёмщика представленной отчётности. Заёмщик обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Кредитора при уведомлении не менее чем за 13 дней.

Заёмщик по запросу Кредитора обеспечивает направление своей аудиторской организацией подтверждения остатков и оборотов по счетам, а также подтверждения отсутствия обстоятельств, о которых Заёмщик обязан уведомлять Кредитора. Такое подтверждение представляется в течение 99 дней с даты окончания финансового года.

Расхождение между данными представленной отчётности и результатами проверки на сумму, превышающую \$500,000.00, обязывает Заёмщика представить письменные пояснения в течение 18 дней.

Стороны обеспечивают хранение оригиналов настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему в течение не менее 10 лет с даты полного исполнения обязательств.

Не реже одного раза в год стороны производят сверку расчётов с оформлением акта сверки. Акт сверки, подписанный уполномоченными представителями сторон, является подтверждением размера задолженности на указанную в нём дату.

Данные бухгалтерского учёта Кредитора о размере задолженности являются надлежащим доказательством размера обязательств Заёмщика, если Заёмщик не докажет иное. Возражения по акту сверки заявляются в течение 18 дней с даты его получения.

Статья 22 — Представители сторон и порядок согласований

Каждая из сторон назначает уполномоченных представителей для ведения переписки и подписания документов в рамках настоящего Договора и письменно уведомляет об этом другую сторону с приложением документов, подтверждающих полномочия. Изменение состава уполномоченных представителей доводится до сведения другой стороны в течение 13 дней.

Документы, направленные лицом, значащимся уполномоченным представителем на дату направления, считаются исходящими от соответствующей стороны до получения ею уведомления об отзыве полномочий. Риск последствий не уведомления несёт сторона, допустившая просрочку.

Стороны вправе осуществлять обмен документами с использованием электронной цифровой подписи в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Документ, подписанный электронной цифровой подписью, признаётся равнозначным документу на бумажном носителе.

Заявления и запросы Заёмщика о предоставлении согласия Кредитора рассматриваются в течение 13 Рабочих дней с даты получения полного комплекта документов. Кредитор вправе запросить дополнительные сведения; в этом случае срок рассмотрения исчисляется заново с даты представления запрошенных сведений.

Отказ в предоставлении согласия должен быть мотивированным. Отсутствие ответа Кредитора по истечении срока рассмотрения не считается согласием и не лишает Кредитора права заявить возражения впоследствии.

Согласование, предоставленное в отношении конкретной сделки или операции, не распространяется на иные сделки и операции, в том числе однородные, и не является изменением условий настоящего Договора.

Статья 23 — Уведомления, зачёт и обстоятельства непреодолимой силы

Уведомления направляются в письменной форме по адресам, указанным в настоящем Договоре, и считаются полученными: при вручении под расписку — в день вручения; при направлении заказным письмом — на пятый Рабочий день после отправки; при направлении по электронной почте — в Рабочий день, следующий за днём отправки. Сторона обязана уведомить об изменении своих реквизитов в течение 13 дней.

Кредитор вправе в одностороннем порядке произвести зачёт любых сумм, причитающихся ему по настоящему Договору, против сумм, находящихся на любых счетах Заёмщика, открытых у Кредитора, уведомив об этом Заёмщика. При необходимости Кредитор вправе произвести конвертацию соответствующих сумм по своему обменному курсу, действующему на дату зачёта.

Сторона не несёт ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 13 дней с даты их наступления и представления подтверждающих документов уполномоченного органа. Если такие обстоятельства продолжаются более 99 дней, любая из сторон вправе инициировать пересмотр условий настоящего Договора.

До обращения в арбитраж сторона, считающая своё право нарушенным, направляет другой стороне письменную претензию с изложением обстоятельств и требований. Претензия рассматривается в течение 13 Рабочих дней с даты получения.

Стороны прилагают разумные усилия для урегулирования разногласий путём переговоров. Соблюдение претензионного порядка не требуется в отношении требований Кредитора об обращении взыскания на предмет залога и о досрочном погашении задолженности.

Результаты переговоров оформляются протоколом, подписываемым уполномоченными представителями сторон. Протокол, содержащий изменение условий настоящего Договора, имеет силу только при оформлении его в качестве дополнительного соглашения.

Статья 24 — Изменение, прекращение Договора и заключительные положения о расчётах

Любое изменение настоящего Договора оформляется письменным дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Отказ Кредитора от осуществления какого-либо права имеет силу только в письменной форме и только в отношении того случая, для которого он предоставлен. Задержка в осуществлении права либо его частичное осуществление не является отказом от такого права и не препятствует его дальнейшему осуществлению.

Признание любого положения настоящего Договора недействительным не влечёт недействительности остальных положений; стороны заменяют недействительное положение положением, наиболее близким к нему по экономическому содержанию и допустимым по законодательству Республики Казахстан.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и содержит полную договорённость сторон по предмету настоящего Договора.

Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Досрочное прекращение возможно по соглашению сторон либо в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.

Прекращение настоящего Договора не влечёт прекращения обязательств Заёмщика по уплате начисленных сумм, по возмещению расходов Кредитора и по обеспечению сохранности предмета залога до момента снятия соответствующих обременений.

Обязательства сторон о конфиденциальности сохраняют силу в течение 10 лет с даты прекращения настоящего Договора.

Стороны подтверждают, что все суммы, указанные в настоящем Договоре, приведены в валюте Займа, если прямо не указано иное, и что при исчислении любых показателей применяются данные финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, адресов и контактных данных в течение 13 дней с даты соответствующего изменения. До получения такого уведомления исполнение, произведённое по прежним реквизитам, признаётся надлежащим.

Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. При расхождении между положениями настоящего Договора и приложения к нему преимущественную силу имеют положения настоящего Договора, если в приложении прямо не предусмотрено иное.

Статья 25 — Заключительные положения

Пункт 25.1 Применимое право. Настоящий Договор, а также любые обязательства, возникающие из него или в связи с ним, регулируются материальным правом Республики Казахстан.

Пункт 25.2 Разрешение споров и подсудность. Любой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подлежит передаче на разрешение специализированного межрайонного экономического суда по месту нахождения Заёмщика в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Пункт 25.3 Уведомления. Уведомления признаются надлежащими, если совершены в письменной форме и направлены по зарегистрированному адресу стороны; уведомление, направленное заказным письмом, считается полученным на пятый рабочий день после отправки.

Пункт 25.4 Изменения и отказ от прав. Любое изменение настоящего Договора действительно только при условии его совершения в письменной форме за подписями уполномоченных представителей обеих сторон в соответствии со статьёй 397 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Пункт 25.5 Уступка прав. Заёмщик не вправе уступать или передавать свои права и обязанности по настоящему Договору. Кредитор вправе уступить свои требования по настоящему Договору, в том числе путём уступки права требования (цессии), совершённой в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Пункт 25.6 Валюта и платежи. Каждый платёж совершается в немедленно доступных средствах на счёт, указанный Кредитором; если дата платежа приходится на нерабочий день в Республики Казахстан, платёж совершается в следующий за ним рабочий день.

Пункт 25.7 Недействительность отдельных положений и полнота договора. Настоящий Договор вместе с приложениями и дополнительными соглашениями составляет полное соглашение сторон и отменяет все предшествующие договорённости по его предмету; недействительность отдельного пункта не влияет на действительность остальных.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО стороны заключили настоящий Договор через своих надлежаще уполномоченных представителей в дату, указанную выше.

За Заёмщика
Altyn Copper Concentrator JSC

За Кредитора
Halyk Bank of Kazakhstan JSC



Подпись:

Ф.И.О.: Нұржан Оспанов

Должность: Председатель Правления



Account ACC-7605



Подпись:

Ф.И.О.: Бекзат Аманжолов

Должность: Управляющий директор по
корпоративному бизнесу

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ЗАЙМА · ALTYN COPPER CONCENTRATOR JSC · СЧЁТ ACC-7605 ·
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО